DAS ECKHAUS

독일어 낭독 교재 · 베를린 노이쾰른

3 부 · 45 화

Ein Anwalt für die Mieter

세입자를 위한 변호사 · 선매권의 문이 아직 열려 있을까

대사 120 턴 · 난이도 B1~B2 · 3 부 Herbst (가을)

지문 없이 대사만으로 구성 · 독일어 본문 → 낭독 포인트 → 표현 노트 → 한글 해석

등장인물

Herr Brückner 위르겐 브뤼크너 · 58 세, 임대차 전문 변호사

Kalle 칼레 코발스키 · 58 세

Frau Schulze 잉그리트 슐체 · 62 세

Herr Pietsch 귄터 피치 · 71 세

Derya 데르야 이을드즈 · 40 세

Jannik 야니크 후버 · 25 세

Frau Lehmann 카트야 레만 · 52 세

Tobi 토비 피셔 · 31 세

Dr. Lindner 안야 린드너 · 56 세, 노이쾰른 구청 도시계획과 담당

※ 10 월 27 일 화요일 저녁, 문을 닫은 „Zur Ecke". 구청의 선매권 검토 기한(10 월 말)까지 나흘. 브뤼크너 변호사가 AG 에케하우스를 위해 무료로 시간을 낸다. 피치 씨가 가져온 관리회사 이메일 사본, 야니크가 공익 은행에서 받아 온 조건, 레만 씨가 모은 익명 설문 결과가 한 테이블에 놓인다. 법률 용어를 쉬운 말로 풀어 가며, 플랜 A(선매권과 협동조합)와 플랜 B(회피 협약)를 비교한다. 수요일엔 데르야가 구청의 린드너 박사를 직접 만나고, 금요일엔 은행 의향서가 도착한다. 표현 초점: 법률 상담 어휘(쉽게 풀어서), 조건문, 가능성과 위험 따지기.

Ein Anwalt in der Kneipe

Herr Brückner: Guten Abend. Brückner. Das ist also die berühmte Ecke. Ich habe so viel von Ihrer Kneipe gehört. Von Herrn Hoffmann. Er nennt sie seine zweite Wohnung.

Kalle: Willkommen, Herr Brückner. Danke, dass Sie gekommen sind. Ohne Geld. Det … das ist nicht selbstverständlich.

Herr Brückner: Für diesen Fall mache ich eine Ausnahme. Ich habe in Friedrichshain gegen Nordwert verloren. Vor zwei Jahren. Ich möchte nicht noch einmal verlieren.

Frau Schulze: Dann sind wir uns einig. Herr Brückner, hier ist die Mappe. Alles, was wir haben. Mit Datum.

Herr Brückner: Natürlich mit Datum. Frau Schulze, Sie sind die erste Mandantin, die mir eine Mappe mit Inhaltsverzeichnis gibt.

Frau Schulze: Ein Inhaltsverzeichnis ist das Mindeste. Und das ist Herr Pietsch. Der ehemalige Hausmeister. Er hat die Zettel geschrieben. Und er hat Beweise.

Herr Pietsch: Guten Abend. Ich … ich bin ein bisschen nervös. Ich habe noch nie mit einem Anwalt gesprochen. Außer bei meiner Scheidung. Neunzehnhundertachtzig. Nein, Moment, ich war nie geschieden. Das war mein Bruder.

Herr Brückner: Keine Sorge, Herr Pietsch. Ich beiße nicht. Nur Investoren. Und nur auf dem Papier. Erzählen Sie einfach, ich sortiere dann.

Derya: Herr Brückner, wir haben nur vier Tage. Der Bezirk prüft bis Samstag. Was können wir in vier Tagen tun?

Herr Brückner: Mehr, als Sie denken. Aber eins nach dem anderen. Zuerst erkläre ich Ihnen die Regeln. Einfach. Ohne Juristendeutsch. Wenn ich zu kompliziert werde, sagen Sie „Stopp".

Kalle: Und wenn ick nach jedem Satz „Stopp" sage? Ick bin Wirt, kein Jurist, det wissen Sie hoffentlich.

Herr Brückner: Dann erkläre ich jeden Satz zweimal. Ich habe Zeit. Bis Mitternacht. Danach werde ich müde. Und dann rede ich nur noch Juristendeutsch.

Tobi: Wie ein Werwolf. Um Mitternacht verwandelt er sich, und keiner versteht mehr ein Wort.

Herr Brückner: Genau. Ein Juristen-Werwolf. Um Mitternacht. Die gefährlichste Kreatur im ganzen Bezirk, glauben Sie mir.

Die Regeln

Herr Brückner: Erstens: Ihr Haus liegt in einem Milieuschutzgebiet. Das heißt: Der Bezirk will, dass hier weiter normale Leute wohnen können. Nicht nur reiche.

Frau Lehmann: Und was bedeutet das für Nordwert? Konkret? Ich brauche Beispiele, sonst kann ich mir darunter nichts vorstellen.

Herr Brückner: Für bestimmte Bauarbeiten braucht Nordwert eine Genehmigung vom Bezirk. Zum Beispiel für einen zweiten Balkon. Für eine Luxusküche. Für das Zusammenlegen von Wohnungen. Für das Abreißen.

Tobi: Und für einen Aufzug? Den will Nordwert doch unbedingt dort einbauen, wo jetzt meine Werkstatt ist.

Herr Brückner: Ein Aufzug ist meistens erlaubt. Das ist „zeitgemäßer Standard". Für alte Menschen sinnvoll. Leider auch für höhere Mieten.

Kalle: Stopp. „Zeitgemäßer Standard". Noch mal. Det klingt wie aus einem Prospekt von Nordwert.

Herr Brückner: Das, was heute in einer normalen Wohnung normal ist. Eine Heizung, ein Bad, ein Aufzug in einem hohen Haus. Keine goldenen Wasserhähne.

Kalle: Danke. Weiter. Det hab ick jetzt verstanden. Goldene Wasserhähne kriegen wir hier sowieso nich.

Herr Brückner: Zweitens: das Umwandlungsverbot. Das heißt: Nordwert darf aus Ihren Mietwohnungen nicht einfach Eigentumswohnungen machen. Und sie einzeln verkaufen. Das ist gut für Sie. Sehr gut.

Derya: Also können sie unsere Wohnungen nicht verkaufen? Das wäre ja schon mal eine große Erleichterung für uns alle.

Herr Brückner: Einzeln nicht. Nur das ganze Haus. Und dann kommt der dritte Punkt. Das Vorkaufsrecht. Und hier wird es interessant.

Frau Schulze: Wir hören. Und ich schreibe mit, damit wir später nichts vergessen.

Das Vorkaufsrecht

Herr Brückner: Wenn ein Haus in einem Milieuschutzgebiet verkauft wird, kann der Bezirk in den Kaufvertrag eintreten. Er kauft das Haus zu denselben Bedingungen. Für vier Komma zwei Millionen. Oder er lässt jemand anderen kaufen. Eine Genossenschaft. Oder eine städtische Wohnungsgesellschaft.

Jannik: Das wissen wir. Aber seit zweitausendeinundzwanzig ist es schwieriger. Wegen dem Urteil.

Herr Brückner: Sie haben gut recherchiert, Herr Huber. Ja. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt: Der Bezirk darf das Vorkaufsrecht nicht nur deshalb ausüben, weil er befürchtet, dass die Mieter später verdrängt werden. Eine Befürchtung reicht nicht.

Kalle: Stopp. Warum reicht die Angst nicht? Die Angst ist doch echt!

Herr Brückner: Weil das Gericht sagt: Man muss sich das Haus anschauen, wie es heute ist. Nicht, wie es vielleicht morgen wird. Wenn das Haus heute in Ordnung ist und normal genutzt wird, darf der Bezirk nicht eingreifen.

Frau Schulze: „Wenn das Haus heute in Ordnung ist." Und wenn es heute nicht in Ordnung ist?

Herr Brückner: … Frau Schulze. Genau das ist die Frage. Wenn ein Haus erhebliche Missstände hat, sieht es anders aus. Wenn es nicht so genutzt wird, wie es soll. Dann hat der Bezirk wieder eine Chance.

Derya: Missstände. Was zählt als Missstand? Ich will genau wissen, wonach wir suchen müssen.

Herr Brückner: Zum Beispiel: Wohnungen, die illegal als Ferienwohnungen vermietet werden. Wohnungen, die absichtlich leer stehen. Ein Dach, das nicht repariert wird. Ein Keller, der feucht ist. Eine Haustür, die seit Monaten kaputt ist.

Frau Lehmann: Das haben wir alles! Alles! Seit Jahren schon, und keiner hat sich darum gekümmert.

Herr Brückner: Ich weiß. Und genau deshalb bin ich heute hier. Ohne Geld. Die Frage ist nur: Können Sie es beweisen? Nicht mit Gefühlen. Mit Papier.

Gold aus dem Keller

Herr Pietsch: Mit Papier. Ja. Hier. Zweiundvierzig Seiten. E-Mails von der Hausverwaltung an mich. Von zweitausenddreiundzwanzig bis zweitausendfünfundzwanzig.

Herr Brückner: Darf ich? … „Herr Pietsch, die Wohnung EG hinten bitte nach Auszug nicht neu vermieten. Leerstand bis auf Weiteres." Und hier: „Schlüssel für die Gäste bitte in die Box am Eingang legen. Code folgt."

Kalle: „Gäste". Nicht Mieter. Gäste. Als ob wir hier ein Hotel wären und keine Nachbarn.

Herr Brückner: Das ist ein Beweis für absichtlichen Leerstand. Und für Zweckentfremdung. Schriftlich. Von der Hausverwaltung selbst. Herr Pietsch, Sie wissen gar nicht, wie wertvoll das ist.

Herr Pietsch: Und mein Vertrag? Mit der Schweigepflicht? Muss ich jetzt die achttausend Euro zurückzahlen? Das frage ich mich jeden Abend.

Herr Brückner: Eine Klausel, die Sie verpflichtet, illegale Handlungen zu verschweigen, ist sittenwidrig. Das heißt: Sie gilt nicht. Ich schreibe Ihnen das morgen auf. Mit Paragrafen. Sie müssen gar nichts zurückzahlen.

Herr Pietsch: … Danke. Seit einem Jahr schlafe ich schlecht wegen dieser Klausel. Heute werde ich vielleicht zum ersten Mal wieder durchschlafen.

Frau Schulze: Und hier sind meine Kopien. Meine Meldungen an die Hausverwaltung. Dach, Keller, Haustür, Hausmeisterkosten ohne Hausmeister. Und das Gutachten von Herrn Wolff. Er hat uns eine Kopie geschickt. Mit einer Notiz.

Herr Brückner: Der Gutachter von Nordwert hat Ihnen eine Kopie geschickt? Das habe ich in meinem ganzen Berufsleben noch nie erlebt.

Frau Schulze: „Ein Gutachten muss die Wahrheit sagen. Egal, wem sie gefällt." Das hat er im Juni gesagt. Und dann hat er es getan.

Herr Brückner: Unglaublich. Mit diesen Papieren schreibe ich morgen an Frau Doktor Lindner. Ein Schreiben im Namen der Mieter. Mit allen Missständen. Damit hat der Bezirk ein starkes Argument. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Aber es gibt eine Chance.

Das Geld

Herr Brückner: Aber es gibt ein zweites Problem. Wenn der Bezirk das Vorkaufsrecht für eine Genossenschaft ausübt, muss die Genossenschaft das Geld haben. Oder zumindest eine Bank, die zusagt. Herr Huber?

Jannik: Wir waren am vierzehnten bei der Gemeinwohlbank. Sie sind interessiert. Sehr interessiert. Sie würden achtzig Prozent finanzieren. Wenn wir fünfzehn Prozent Eigenkapital haben. Und der Rest kommt von Förderprogrammen.

Kalle: Fünfzehn Prozent von vier Komma zwei Millionen. Das sind … Ick hab det Rechnen noch nie jemocht.

Frau Schulze: Sechshundertdreißigtausend Euro. Ich habe es heute Morgen schon dreimal nachgerechnet.

Kalle: Sechshundertdreißigtausend. Det … det ist mehr Geld, als ick in meinem ganzen Leben gesehen habe.

Frau Lehmann: Ich habe die Fragebögen ausgewertet. Anonym. Elf Haushalte im Eckhaus, sechs in der Weserstraße. Plus Direktkredite von Freunden und Unterstützern. Bis jetzt kommen wir auf … zweihundertzehntausend.

Derya: Zweihundertzehntausend! Das ist ja … das ist ja viel! Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel zusammenbekommen.

Frau Lehmann: Es ist viel. Und es ist ein Drittel. Uns fehlen vierhundertzwanzigtausend. In vier Tagen. Wir müssen ehrlich rechnen.

Tobi: Vierhundertzwanzigtausend. Mit dem Lastenrad und einer Spendendose brauche ich dafür … ungefähr dreihundert Jahre.

Herr Brückner: Der Bezirk braucht nicht das ganze Geld bis Samstag. Er braucht einen glaubwürdigen Plan. Eine Absichtserklärung der Bank. Eine Liste der Mitglieder. Und einen Zeitplan, wie Sie den Rest bekommen. Die eigentliche Zahlung kommt erst später. Nach dem Bescheid.

Jannik: Die Bank kann bis Freitag eine Absichtserklärung schicken. Unter Vorbehalt. Das haben sie gesagt.

Plan B

Herr Brückner: Ich muss Ihnen aber auch die andere Möglichkeit erklären. Ehrlich. Damit Sie wissen, was auf dem Tisch liegt. Die Abwendungsvereinbarung.

Kalle: Stopp. Das Wort ist mir zu lang. Bei dem Wort brauche ick 'n Schnaps, bevor ick es aussprechen kann.

Herr Brückner: Ein Vertrag zwischen dem Bezirk und Nordwert. Nordwert verspricht: Zwanzig Jahre keine Umwandlung. Keine Luxussanierung. Modernisierungen nur mit Grenzen. Dafür verzichtet der Bezirk auf das Vorkaufsrecht. Nordwert bleibt Eigentümer.

Frau Lehmann: Das klingt … sicherer. Ehrlich gesagt. Ohne sechshundertdreißigtausend Euro. Und ohne dieses ständige Zittern bis zum letzten Tag.

Herr Brückner: Für die Wohnungen ist es ein guter Schutz. Für zwanzig Jahre. Aber nicht für die Gewerbe. Gewerbemieten sind in so einer Vereinbarung fast nie geschützt.

Tobi: Das heißt: Die Wohnungen bleiben. Und die Werkstatt geht. Und die Kneipe geht.

Herr Brückner: Wahrscheinlich. Ja. Im schlimmsten Fall. Ich will Ihnen da nichts schönreden, das wäre unfair.

Kalle: Dann ist es kein Plan B. Dann ist es ein Plan ohne die Ecke.

Frau Lehmann: Herr Kowalski, ich will nicht, dass die Ecke geht. Aber ich habe zwei Kinder. Wenn Plan A scheitert, und wir haben nicht einmal Plan B … dann haben wir gar nichts.

Derya: Frau Lehmann hat recht. Wir brauchen beides. Plan A mit aller Kraft. Und Plan B als Netz. Damit niemand fällt.

Herr Brückner: Genau so würde ich es machen. Ich schreibe dem Bezirk: Die Mieter wollen kaufen. Hier sind die Missstände. Hier ist der Plan. Und falls das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wird, verlangen die Mieter eine starke Abwendungsvereinbarung. Mit Schutz für die Gewerbe. Das versuche ich zumindest.

Kalle: Mit Schutz für die Gewerbe. Für Tobi und mich. Wenn det klappt, schulde ick Ihnen mehr als nur 'n Kaffee.

Herr Brückner: Für Tobi und Sie. Und für die Rollatoren von Frau Özdemir. Herr Hoffmann hat mir davon erzählt.

Bis Mitternacht

Frau Schulze: Gut. Dann verteilen wir die Aufgaben. Herr Brückner schreibt den Brief an den Bezirk. Bis Mittwochabend.

Herr Brückner: Bis Mittwochabend. Und ich schicke ihn Ihnen vorher. Damit Sie Fehler finden können. Ich weiß, dass Sie welche finden.

Frau Schulze: Ich finde immer welche. Herr Huber holt die Absichtserklärung von der Bank. Bis Freitag.

Jannik: Bis Freitag. Und ich mache den Zeitplan. Wann wir wie viel Geld haben. Mit drei Szenarien. Gut, mittel, schlecht.

Frau Lehmann: Und ich sammle Unterschriften. Für die Mitgliederliste. Jeder, der mitmachen will, unterschreibt eine Absichtserklärung. Unverbindlich. Aber mit Namen.

Kalle: Frau Lehmann? Sie sammeln Unterschriften? Sie hatten doch Bedenken.

Frau Lehmann: Ich habe immer noch Bedenken. Große. Aber ich habe heute gelernt: Bedenken und Mut schließen sich nicht aus. Man kann beides haben. Gleichzeitig.

Derya: Und ich rede mit dem Bezirk. Persönlich. Mit Frau Doktor Lindner. Als Mutter. Und als Krankenschwester, die weiß, was mit alten Menschen passiert, wenn sie umziehen müssen.

Tobi: Und ich? Ich kann nicht schreiben wie ein Anwalt und nicht rechnen wie Jannik.

Kalle: Du fährst morgen mit dem Lastenrad durch den Kiez. Mit Can und Linh. Und erzählst jedem, der zuhört, was hier passiert. Wir brauchen nicht nur Geld. Wir brauchen Lärm. Den guten Lärm.

Herr Brückner: Es ist elf Uhr fünfundfünfzig. Gleich werde ich zum Werwolf. Ich gehe lieber. Danke für den Kaffee, Herr Kowalski. Er war wirklich so gut, wie Herr Hoffmann gesagt hat.

Kalle: Herr Brückner … Wenn wir es schaffen, bekommen Sie hier Kaffee umsonst. Für immer.

Herr Brückner: Und wenn nicht? Das ist eine Frage, die ein Anwalt immer stellen muss.

Kalle: Dann auch. Aber dann im Schuppen von Malte. Zwischen den Blumen.

Mittwoch, Bezirksamt

Dr. Lindner: Frau Yıldız? Lindner. Bitte, kommen Sie herein. Ich habe zehn Minuten. Mehr leider nicht. Bis Samstag liegen hier zwölf Vorkaufsfälle auf meinem Tisch.

Derya: Zehn Minuten reichen. Ich bin Krankenschwester. Ich bin gewohnt, schnell zu reden.

Dr. Lindner: Gut. Herr Brückner hat mir gestern Abend das Schreiben geschickt. Mit Anlagen. Zweiundvierzig Seiten E-Mails. Ich habe sie heute Nacht gelesen.

Derya: Und? Reicht das? Bitte sagen Sie es mir ehrlich, ich kann mit der Wahrheit umgehen.

Dr. Lindner: Ich darf Ihnen nichts versprechen. Aber ich sage Ihnen ehrlich: So eine Dokumentation habe ich selten gesehen. Absichtlicher Leerstand, schriftlich angeordnet. Illegale Ferienwohnungen. Bauliche Mängel über Jahre. Das sind Missstände. Echte.

Derya: Dann kann der Bezirk das Vorkaufsrecht ausüben? Für eine Genossenschaft, also für uns?

Dr. Lindner: Dann hat der Bezirk ein Argument. Aber es gibt ein Problem. Die Missstände hat die alte Hausverwaltung verursacht. Nicht Nordwert. Nordwert wird sagen: Wir reparieren alles. Wir haben die Hausverwaltung schon gekündigt. Das Dach wird schon gemacht.

Derya: Das Dach wird seit zwei Wochen gemacht. Das stimmt. Aber Frau Krüger hat den ganzen Sommer bei fünfunddreißig Grad gewohnt. Mit dreiundachtzig. Sie hat jetzt ein müdes Herz. Das repariert niemand.

Dr. Lindner: … Das tut mir leid. Wirklich. Ich höre so etwas nicht zum ersten Mal, aber es berührt mich jedes Mal.

Derya: Frau Doktor Lindner, ich sehe jeden Tag alte Menschen im Krankenhaus, die umziehen mussten. In ein Heim, zu ihren Kindern, nach Brandenburg. Viele werden danach krank. Weil sie ihre Nachbarn verlieren. Ihren Bäcker. Ihre Treppe. Das steht in keinem Gesetz. Aber es ist wahr.

Dr. Lindner: Ich weiß. Mein Vater ist vor drei Jahren aus Kreuzberg nach Teltow gezogen. Er hat bis heute keinen Freund dort.

Derya: Dann wissen Sie, warum wir kämpfen. Nicht für ein Gebäude, sondern für die Menschen darin.

Dr. Lindner: Ich weiß es. Bringen Sie mir bis Freitag um zwölf die Absichtserklärung der Bank. Und die Liste der Mitglieder. Dann lege ich den Fall am Montag der Bezirksstadträtin vor. Mit meiner Empfehlung.

Derya: Mit Ihrer Empfehlung? Welcher? Ich weiß, ich darf das eigentlich nicht fragen.

Dr. Lindner: Das sage ich Ihnen nicht, Frau Yıldız. Aber ich sage Ihnen: Ich habe heute Nacht nicht wegen zwölf Fällen nicht geschlafen. Sondern wegen einem.

Freitag, elf Uhr

Jannik: Sie ist da! Die E-Mail von der Bank! Mit PDF!

Kalle: Lies vor! Schnell! Ick halt det nich mehr aus, Junge.

Jannik: „Absichtserklärung. Die Bank ist grundsätzlich bereit, den Erwerb des Gebäudes durch eine noch zu gründende Genossenschaft zu finanzieren. Bis zu achtzig Prozent des

Kaufpreises. Unter Vorbehalt der Gründung, der Prüfung und eines Eigenkapitals von mindestens fünfzehn Prozent."

Frau Schulze: „Unter Vorbehalt". Das heißt: vielleicht. Aber ein schriftliches Vielleicht. Das ist mehr als nichts.

Frau Lehmann: Und hier ist die Liste. Vierunddreißig Unterschriften. Aus siebzehn Haushalten. Plus neunzehn Unterstützer mit Direktkrediten. Bis gestern Abend.

Kalle: Neunzehn Unterstützer? Wer denn alles? Det sind ja mehr, als ick jedacht hätte.

Frau Lehmann: Lea Wagner. Frau Weber. Nele Hartmann. Frau Kühn von der Spreebank, privat. Die Skatrunde von Uschi. Und Uschi selbst. Fünftausend Euro.

Kalle: Uschi? Uschi hat fünftausend gegeben? Von ihrer kleinen Rente? Die zählt doch sonst jeden Cent, wenn sie bei mir ihr Bier bezahlt.

Frau Lehmann: Sie hat dazu geschrieben: „Für den Tisch neben dem Klavier. Damit wenigstens eine Kneipe bleibt."

Kalle: … Gib mir einen Moment. Ick … ick brauche einen Moment. Det is mehr als Geld.

Tobi: Es ist elf Uhr zwanzig. Wir haben vierzig Minuten. Wer bringt es zum Bezirksamt?

Derya: Ich. Mit dem Rad. Zehn Minuten. Dann sind wir lange vor zwölf da.

Tobi: Mit meinem Lastenrad. Mit dem Schild. „Rettet das Eckhaus." Damit sie es sehen. Am Rathaus.

Frau Schulze: Und mit Kopie. Für uns. Mit Eingangsstempel. Mit Datum und Uhrzeit.

Derya: Mit Datum und Uhrzeit. Frau Schulze, Sie kommen mit. Auf dem Lastenrad. Vorne im Kasten.

Frau Schulze: Im Kasten? Wie Frau Krüger beim CSD? Das ist nicht meine Würde. Ich sitze doch nicht in einer Kiste.

Tobi: Es ist elf Uhr zweiundzwanzig, Frau Schulze. Würde oder Stempel? Sie entscheiden, aber schnell.

Frau Schulze: … Stempel. Helfen Sie mir rein, Herr Fischer. Aber vorsichtig. Und niemand macht ein Foto.

Kalle: Zu spät. Ick hab schon eins. Für die Tafel. Mit Datum. Det is jetzt Geschichte, Frau Schulze.

낭독 포인트

• 법률 용어를 풀어 말하는 리듬: 먼저 용어를 또박또박, 그다음 „Das heißt …"로 쉬운 말. „Umwandlungsverbot. | Das heißt: Man darf aus Mietwohnungen keine Eigentumswohnungen machen."

• 조건문 연결: „Wenn …, dann … . Falls nicht, … ." — wenn 절은 올리고, falls nicht 는 짧게 끊는다.

• Milieuschutzgebiet [miˈliøːʃʊtsgəˌbiːt], Vorkaufsrecht, Abwendungsvereinbarung [ˈapvɛndʊŋsfɛɐ̯ˌʔaɪ̯nbaːʁʊŋ], Missstände [ˈmɪsʃtɛndə].

• 변호사의 신중한 말투: „Ich kann Ihnen nichts versprechen. | Aber es gibt eine Chance." — 앞 문장은 낮게, 뒤 문장은 조금 올려 희망을 담는다.

표현 노트

• Milieuschutzgebiet(soziale Erhaltungsverordnung) = 주민 구성 보호 구역. 구청은 주민 구성이 급격히 바뀌는 것을 막기 위해 고급 리모델링, 분양 전환, 철거 등을 허가제로 묶을 수 있다.

• Umwandlungsverbot = 임대 주택을 분양 주택(Eigentumswohnung)으로 바꾸는 것을 막는 규정(건축법 250 조). 베를린은 이를 적용하고 있어, 투자자가 집을 한 채씩 쪼개 팔기 어렵다.

• Vorkaufsrecht = 구청이 매매 계약에 끼어들어 같은 조건으로 대신 사거나 제삼자(협동조합, 공공 주택 회사)를 위해 사는 권리. 2021 년 연방행정법원은 '앞으로 세입자가 밀려날 우려'만으로는 행사할 수 없다고 판결했다. 다만 건물에 실제 결함이나 위법 사용(Missstände)이 있으면 여지가 남는다.

• Abwendungsvereinbarung = 매수인이 일정 기간 분양 전환 금지, 고급 리모델링 제한 등을 약속하고, 그 대가로 구청이 선매권을 포기하는 협약. 세입자를 어느 정도 보호하지만 소유권은 투자자에게 남는다.

• 조건과 가능성: Wenn …, dann … / Falls … / Unter der Voraussetzung, dass … / Es besteht die Möglichkeit, dass … / Das Risiko ist, dass … / Im besten Fall … Im schlimmsten Fall …

한글 해석

크나이페의 변호사

Herr Brückner: 안녕하세요. 브뤼크너입니다. 여기가 그 유명한 „Zur Ecke"군요. 호프만 씨한테 얘기 많이 들었어요. 자기 두 번째 집이라고 부르더군요.

Kalle: 어서 오세요, 브뤼크너 씨. 와 주셔서 고마워요. 돈도 안 받고요. 그건… 당연한 일이 아니죠.

Herr Brückner: 이 건은 예외로 하는 거예요. 이 년 전에 프리드리히스하인에서 노르트베르트에 졌거든요. 또 지고 싶진 않아요.

Frau Schulze: 그럼 생각이 같네요. 브뤼크너 씨, 여기 서류철이요. 우리가 가진 거 전부예요. 날짜까지 적어서요.

Herr Brückner: 당연히 날짜까지요. 슐체 부인, 저한테 목차 달린 서류철을 준 의뢰인은 부인이 처음이에요.

Frau Schulze: 목차는 최소한이죠. 그리고 이분이 피치 씨예요. 전 관리인이에요. 쪽지를 쓴 분이고요. 증거를 갖고 계세요.

Herr Pietsch: 안녕하세요. 저… 좀 떨리네요. 변호사랑 얘기해 본 적이 없어서요. 이혼할 때 빼고요. 1980 년에. 아니, 잠깐, 저는 이혼한 적이 없지. 그건 우리 형이었네요.

Herr Brückner: 걱정 마세요, 피치 씨. 저는 안 물어요. 투자자만 물죠. 그것도 서류상으로만. 그냥 말씀하세요, 정리는 제가 할게요.

Derya: 브뤼크너 씨, 우리한텐 나흘밖에 없어요. 구청 검토가 토요일까지예요. 나흘 동안 뭘 할 수 있을까요?

Herr Brückner: 생각보다 많이요. 그래도 하나씩 하죠. 먼저 규칙을 설명해 드릴게요. 쉽게요. 법률 독일어 없이요. 제가 너무 어렵게 말하면 „그만"이라고 하세요.

Kalle: 그럼 내가 문장마다 „그만"이라고 하면요? 난 술집 주인이지 법률가가 아니에요, 아시죠?

Herr Brückner: 그럼 문장마다 두 번씩 설명하죠. 시간 있어요. 자정까지요. 그다음엔 피곤해져요. 그러면 법률 독일어로만 말하게 되고요.

Tobi: 늑대 인간처럼요. 자정이 되면 변신해서 아무도 한마디도 못 알아듣는 거죠.

Herr Brückner: 바로 그거예요. 자정의 법률가 늑대 인간. 구 전체에서 제일 위험한 존재죠, 믿으세요.

규칙

Herr Brückner: 첫째, 여러분 집은 주민 구성 보호 구역에 있어요. 그 말은, 구청이 여기에 계속 평범한 사람들이 살 수 있기를 바란다는 뜻이에요. 부자들만이 아니라요.

Frau Lehmann: 그게 노르트베르트한테는 구체적으로 무슨 의미예요? 예를 들어 주세요, 안 그러면 감이 안 와요.

Herr Brückner: 특정 공사는 구청 허가를 받아야 해요. 예를 들면 발코니를 하나 더 다는 것, 고급 주방을 넣는 것, 집 두 채를 하나로 합치는 것, 철거하는 것 같은 거요.

Tobi: 엘리베이터는요? 노르트베르트가 지금 제 공방 자리에 꼭 넣고 싶어 하는 거잖아요.

Herr Brückner: 엘리베이터는 대개 허용돼요. „시대에 맞는 기본 설비"로 보거든요. 노인들한테는 의미가 있죠. 안타깝게도 월세를 올리는 데도요.

Kalle: 그만. „시대에 맞는 기본 설비". 다시 한 번요. 꼭 노르트베르트 안내 책자에 나오는 말 같네.

Herr Brückner: 요즘 평범한 집에서 평범하게 여겨지는 거요. 난방, 욕실, 높은 건물의 엘리베이터. 금으로 된 수도꼭지 같은 건 아니고요.

Kalle: 고마워요. 계속하세요. 이제 알겠네요. 금 수도꼭지야 어차피 여기 들어올 일 없고.

Herr Brückner: 둘째, 분양 전환 금지 규정. 노르트베르트가 여러분 임대 주택을 함부로 분양 주택으로 바꿔서 한 채씩 팔 수 없다는 뜻이에요. 그건 여러분한테 좋은 거예요. 아주 좋은 거죠.

Derya: 그러니까 우리 집들을 팔 수 없다는 거예요? 그거면 벌써 우리 모두 한시름 놓겠네요.

Herr Brückner: 한 채씩은 못 팔아요. 집 전체만 팔 수 있죠. 그리고 이제 세 번째. 선매권이에요. 여기서부터 흥미로워져요.

Frau Schulze: 듣고 있어요. 나중에 잊어버리지 않게 내가 받아 적을게요.

선매권

Herr Brückner: 주민 구성 보호 구역의 집이 팔리면 구청이 매매 계약에 끼어들 수 있어요. 같은 조건으로 집을 사는 거죠. 사백이십만 유로에요. 아니면 다른 누군가가 사게 할 수도 있고요. 협동조합이나 시영 주택 회사 같은 곳이요.

Jannik: 그건 알아요. 그런데 2021 년부터 더 어려워졌잖아요. 그 판결 때문에요.

Herr Brückner: 조사를 잘하셨네요, 후버 씨. 맞아요. 연방행정법원이 이렇게 판결했어요. 구청은 세입자들이 나중에 밀려날까 봐 걱정된다는 이유만으로 선매권을 행사할 수 없다고요. 걱정만으로는 부족하다는 거죠.

Kalle: 그만. 왜 두려움으로는 부족해요? 두려움은 진짜잖아요!

Herr Brückner: 법원은 이렇게 말하니까요. 집을 지금 모습 그대로 봐야 한다. 내일 어떻게 될지가 아니라. 집이 지금 멀쩡하고 정상적으로 쓰이고 있으면 구청은 끼어들 수 없다.

Frau Schulze: „집이 지금 멀쩡하다면"이라. 그럼 지금 멀쩡하지 않다면요?

Herr Brückner: …슐체 부인. 바로 그게 질문이에요. 집에 심각한 결함이 있다면 얘기가 달라져요. 원래 쓰여야 하는 대로 쓰이지 않는다면요. 그럼 구청은 다시 기회가 생기는 거죠.

Derya: 결함이요. 뭐가 결함으로 인정돼요? 우리가 뭘 찾아야 하는지 정확히 알고 싶어요.

Herr Brückner: 예를 들면, 불법으로 단기 숙박용으로 빌려준 집. 일부러 비워 둔 집. 고치지 않는 지붕. 습한 지하실. 몇 달째 고장 난 현관문.

Frau Lehmann: 그거 우리 다 있어요! 전부요! 벌써 몇 년째인데, 아무도 신경 안 썼어요.

Herr Brückner: 알아요. 그래서 오늘 돈도 안 받고 여기 온 거예요. 문제는 하나예요. 증명할 수 있나요? 감정으로 말고요. 서류로요.

지하실에서 나온 금

Herr Pietsch: 서류로요. 네. 여기요. 마흔두 장이에요. 관리회사가 저한테 보낸 이메일이에요. 2023 년부터 2025 년까지요.

Herr Brückner: 봐도 될까요? …„피치 씨, 1 층 뒤쪽 집은 퇴거 후 다시 세를 놓지 마세요. 당분간 공실로 둡니다." 그리고 여기, „손님들 열쇠는 입구 보관함에 넣어 주세요. 비밀번호는 추후 알림."

Kalle: „손님들". 세입자가 아니라. 손님들. 우리가 이웃이 아니라 무슨 호텔이라도 되는 것처럼.

Herr Brückner: 이건 의도적인 공실의 증거예요. 그리고 용도 전용의 증거고요. 서면으로요. 관리회사가 직접 쓴 거죠. 피치 씨, 이게 얼마나 귀한 건지 모르실 거예요.

Herr Pietsch: 그럼 제 계약은요? 비밀 유지 의무가 있는 거요? 이제 팔천 유로를 돌려줘야 하나요? 매일 저녁 그게 걱정이에요.

Herr Brückner: 불법 행위를 숨기라고 의무를 지우는 조항은 공서양속에 반해요. 그 말은, 효력이 없다는 뜻이에요. 내일 써 드릴게요. 조항까지 넣어서요. 아무것도 돌려주실 필요 없어요.

Herr Pietsch: …고마워요. 그 조항 때문에 일 년 동안 잠을 제대로 못 잤어요. 오늘은 어쩌면 처음으로 다시 푹 잘 수 있겠네요.

Frau Schulze: 그리고 여기 내 사본들이요. 관리회사에 낸 신고들이요. 지붕, 지하실, 현관문, 관리인 없는 관리인 비용. 그리고 볼프 씨 감정서. 사본을 보내 줬어요. 메모까지 붙여서요.

Herr Brückner: 노르트베르트의 감정평가사가 사본을 보냈다고요? 제 평생 일하면서 그런 일은 처음이에요.

Frau Schulze: „감정서는 진실을 말해야 한다. 누구 마음에 들든 말든." 6 월에 그렇게 말했어요. 그리고 정말 그렇게 했죠.

Herr Brückner: 믿을 수 없네요. 이 서류들로 내일 린드너 박사한테 편지를 쓸게요. 세입자 명의로요. 모든 결함을 담아서요. 그럼 구청은 강력한 근거를 갖게 되죠. 약속은 못 드려요. 그래도 기회가 있어요.

돈

Herr Brückner: 그런데 두 번째 문제가 있어요. 구청이 협동조합을 위해 선매권을 행사하면, 협동조합한테 돈이 있어야 해요. 아니면 최소한 대출을 확약하는 은행이라도요. 후버 씨?

Jannik: 14 일에 공익 은행에 갔었어요. 관심이 있대요. 아주 많이요. 80 퍼센트까지 대출해 줄 수 있대요. 우리가 자기 자본 15 퍼센트를 갖고 있으면요. 그리고 나머지는 지원 프로그램에서 나오고요.

Kalle: 사백이십만의 15 퍼센트면… 난 원래 계산을 싫어했다고.

Frau Schulze: 육십삼만 유로요. 오늘 아침에 벌써 세 번이나 다시 계산해 봤어요.

Kalle: 육십삼만. 그건… 그건 내가 평생 본 것보다 더 많은 돈이에요.

Frau Lehmann: 설문지를 정리했어요. 익명으로요. 에케하우스 열한 가구, 베저 거리 여섯 가구. 거기에 친구들과 후원자들의 직접 대출까지. 지금까지 합치면… 이십일만 유로예요.

Derya: 이십일만 유로! 그건… 그건 많은 거잖아요! 우리가 그렇게 많이 모을 줄은 몰랐어요.

Frau Lehmann: 많죠. 그리고 삼분의 일이에요. 사십이만 유로가 모자라요. 나흘 안에요. 솔직하게 계산해야 해요.

Tobi: 사십이만 유로. 화물자전거랑 모금함으로 모으려면… 대략 삼백 년 걸리겠네요.

Herr Brückner: 구청이 토요일까지 돈 전부를 원하는 건 아니에요. 믿을 만한 계획이 필요한 거죠. 은행의 의향서, 조합원 명단, 그리고 나머지를 어떻게 마련할지에 대한 일정표요. 실제 지불은 나중이에요. 결정이 나온 뒤에요.

Jannik: 은행은 금요일까지 의향서를 보낼 수 있대요. 조건부로요. 그렇게 말했어요.

플랜 B

Herr Brückner: 그래도 다른 가능성도 설명해 드려야겠어요. 솔직하게요. 테이블 위에 뭐가 놓여 있는지 아셔야 하니까요. 회피 협약이요.

Kalle: 그만. 그 단어는 너무 길어요. 그 단어는 술 한잔 하고 나서야 발음할 수 있겠네.

Herr Brückner: 구청과 노르트베르트 사이의 계약이에요. 노르트베르트가 약속하는 거죠. 이십 년 동안 분양 전환 안 하고, 고급 리모델링 안 하고, 현대화는 제한 안에서만 하겠다고요. 그 대신 구청은 선매권을 포기해요. 노르트베르트는 소유주로 남고요.

Frau Lehmann: 그게… 솔직히 더 안전하게 들리네요. 육십삼만 유로 없이도 되니까요. 그리고 마지막 날까지 계속 조마조마하지 않아도 되고요.

Herr Brückner: 주택한테는 좋은 보호 장치예요. 이십 년 동안은요. 하지만 상가는 아니에요. 그런 협약에서 상가 임대는 거의 보호받지 못해요.

Tobi: 그러니까, 집들은 남고. 공방은 떠나고. 가게도 떠나는 거네요.

Herr Brückner: 아마도요. 네. 최악의 경우에는요. 좋게 포장하고 싶진 않아요, 그건 공정하지 않으니까요.

Kalle: 그럼 그건 플랜 B 가 아니에요. 그건 „Zur Ecke"가 빠진 계획이지.

Frau Lehmann: 코발스키 씨, 나도 „Zur Ecke"가 떠나는 건 싫어요. 그래도 나는 아이가 둘이에요. 플랜 A 가 실패하고 플랜 B 조차 없으면… 그럼 우리한텐 아무것도 없는 거예요.

Derya: 레만 씨 말이 맞아요. 둘 다 필요해요. 플랜 A 는 온 힘을 다해서. 플랜 B 는 그물로서요. 아무도 떨어지지 않게요.

Herr Brückner: 저라도 딱 그렇게 하겠어요. 구청에 이렇게 쓸게요. 세입자들은 사고 싶어 한다. 여기 결함들이 있다. 여기 계획이 있다. 그리고 선매권이 행사되지 않는다면 세입자들은 강력한 회피 협약을 요구한다. 상가 보호까지 포함해서. 적어도 그건 시도해 볼게요.

Kalle: 상가 보호까지 포함해서. 토비랑 나를 위해서. 그게 되면 커피 한 잔으로는 모자라겠네요.

Herr Brückner: 토비 씨랑 코발스키 씨를 위해서요. 그리고 외즈데미르 할머니 보행 보조기를 위해서도요. 호프만 씨가 얘기해 줬어요.

자정까지

Frau Schulze: 좋아요. 그럼 할 일을 나눠요. 브뤼크너 씨는 구청에 보낼 편지를 써요. 수요일 저녁까지요.

Herr Brückner: 수요일 저녁까지요. 그리고 먼저 부인께 보낼게요. 틀린 데를 찾으실 수 있게요. 분명 찾으실 테니까요.

Frau Schulze: 나는 늘 찾아내죠. 후버 씨는 은행 의향서를 받아 와요. 금요일까지요.

Jannik: 금요일까지요. 그리고 일정표도 제가 만들게요. 언제 얼마의 돈이 생기는지요. 시나리오 세 개로요. 좋을 때, 보통일 때, 나쁠 때.

Frau Lehmann: 그리고 저는 서명을 받을게요. 조합원 명단용으로요. 참여하고 싶은 사람은 의향서에 서명하는 거예요. 구속력은 없지만 이름은 넣어서요.

Kalle: 레만 씨? 서명을 받으신다고요? 우려가 있으셨잖아요.

Frau Lehmann: 지금도 우려는 있어요. 큰 우려요. 그래도 오늘 배웠어요. 우려와 용기는 서로를 배제하지 않는다는 걸요. 둘 다 가질 수 있어요. 동시에요.

Derya: 그리고 저는 구청이랑 얘기할게요. 직접요. 린드너 박사랑요. 엄마로서. 그리고 노인들이 이사해야 할 때 어떤 일이 생기는지 아는 간호사로서요.

Tobi: 그럼 저는요? 저는 변호사처럼 쓸 줄도 모르고 야니크처럼 계산할 줄도 몰라요.

Kalle: 너는 내일 화물자전거 타고 동네를 돌아. 잔이랑 린이랑 같이. 그리고 들어 주는 사람 모두한테 여기서 무슨 일이 일어나고 있는지 말해. 우리는 돈만 필요한 게 아니야. 소리가 필요해. 좋은 소리가.

Herr Brückner: 열한 시 오십오 분이네요. 곧 늑대 인간이 돼요. 그만 가는 게 좋겠어요. 커피 고마웠어요, 코발스키 씨. 정말 호프만 씨 말대로 맛있었어요.

Kalle: 브뤼크너 씨… 우리가 해내면 여기서 커피는 평생 공짜예요.

Herr Brückner: 못 해내면요? 그건 변호사가 늘 물어봐야 하는 질문이거든요.

Kalle: 그래도 공짜예요. 그땐 말테네 창고에서지만요. 꽃들 사이에서.

수요일, 구청

Dr. Lindner: 이을드즈 씨? 린드너입니다. 들어오세요. 십 분 있어요. 안타깝게도 그 이상은 없어요. 토요일까지 선매권 건이 열두 개나 제 책상 위에 있거든요.

Derya: 십 분이면 충분해요. 저 간호사예요. 빨리 말하는 데 익숙해요.

Dr. Lindner: 좋아요. 브뤼크너 씨가 어젯밤에 서한을 보냈어요. 첨부 자료까지요. 이메일 마흔두 장이요. 오늘 밤새 읽었어요.

Derya: 그래서요? 충분할까요? 솔직히 말씀해 주세요, 진실은 감당할 수 있어요.

Dr. Lindner: 아무것도 약속드릴 수는 없어요. 그래도 솔직히 말씀드리면, 이런 자료는 드물게 봐요. 서면으로 지시된 의도적 공실. 불법 단기 숙박. 수년간 방치된 건물 결함. 이건 결함이에요. 진짜 결함이요.

Derya: 그럼 구청이 선매권을 행사할 수 있는 거예요? 협동조합을 위해서, 그러니까 우리를 위해서요?

Dr. Lindner: 그럼 구청은 근거를 갖게 되죠. 그런데 문제가 하나 있어요. 결함은 노르트베르트가 아니라 옛 관리회사가 만든 거예요. 노르트베르트는 이렇게 말할 거예요. 우리가 다 고치겠다. 관리회사는 이미 해지했다. 지붕도 벌써 고치고 있다.

Derya: 지붕은 이 주 전부터 고치고 있어요. 그건 맞아요. 그래도 크뤼거 부인은 여든셋 나이로 여름 내내 35도에서 살았어요. 지금은 심장이 지쳤고요. 그건 아무도 못 고쳐요.

Dr. Lindner: …정말 안됐네요. 진심이에요. 이런 얘기를 처음 듣는 건 아니지만, 매번 마음이 아파요.

Derya: 린드너 박사님, 저는 병원에서 이사해야 했던 노인들을 매일 봐요. 요양원으로, 자식 집으로, 브란덴부르크로요. 많은 분들이 그 뒤에 병이 나요. 이웃을 잃고, 단골 빵집을 잃고, 자기 계단을 잃으니까요. 그건 어떤 법에도 적혀 있지 않아요. 그래도 사실이에요.

Dr. Lindner: 알아요. 우리 아버지가 삼 년 전에 크로이츠베르크에서 텔토로 이사하셨어요. 지금까지 거기서 친구가 하나도 없으세요.

Derya: 그럼 왜 우리가 싸우는지 아시겠네요. 건물이 아니라 그 안에 사는 사람들을 위해서요.

Dr. Lindner: 알아요. 금요일 열두 시까지 은행 의향서랑 조합원 명단을 가져오세요. 그럼 월요일에 구청 담당 의원께 이 건을 올릴게요. 제 의견을 붙여서요.

Derya: 박사님 의견을 붙여서요? 어떤 의견이요? 원래 물어보면 안 되는 거 알아요.

Dr. Lindner: 그건 말씀드릴 수 없어요, 이을드즈 씨. 그래도 이건 말씀드리죠. 오늘 밤 제가 잠을 못 잔 건 열두 건 때문이 아니라 한 건 때문이었어요.

금요일, 열한 시

Jannik: 왔어요! 은행 이메일이요! PDF 까지요!

Kalle: 읽어! 빨리! 더는 못 참겠다, 얘야.

Jannik: „의향서. 본 은행은 설립 예정인 협동조합의 건물 매입에 대해 원칙적으로 자금을 지원할 의향이 있습니다. 매입가의 최대 80 퍼센트까지. 조합 설립, 심사, 그리고 최소 15 퍼센트의 자기 자본을 조건으로 합니다."

Frau Schulze: „조건부로". 그건 '어쩌면'이라는 뜻이에요. 그래도 서면으로 된 '어쩌면'이죠. 아무것도 없는 것보다는 나아요.

Frau Lehmann: 그리고 여기 명단이요. 서명 서른네 개. 열일곱 가구에서요. 거기에 직접 대출 후원자 열아홉 명. 어제저녁까지요.

Kalle: 후원자 열아홉 명? 누구누구인데? 생각했던 것보다 많잖아.

Frau Lehmann: 레아 바그너. 베버 씨. 넬레 하르트만. 스프레방크의 퀸 씨, 개인 자격으로요. 우시 아주머니네 스카트 모임. 그리고 우시 아주머니 본인. 오천 유로요.

Kalle: 우시가? 우시가 오천 유로를 냈다고? 그 적은 연금에서? 우리 가게에서 맥주값 낼 때도 동전 하나까지 세는 사람인데.

Frau Lehmann: 이렇게 덧붙였어요. „피아노 옆 테이블을 위해서. 적어도 크나이페 하나는 남도록."

Kalle: …잠깐만. 나… 나 잠깐만. 이건 돈 이상이야.

Tobi: 열한 시 이십 분이에요. 사십 분 남았어요. 누가 구청에 가져가요?

Derya: 제가요. 자전거로요. 십 분이면 돼요. 그럼 열두 시 훨씬 전에 도착해요.

Tobi: 제 화물자전거로 가요. 팻말 달고요. „에케하우스를 구해 주세요." 구청 앞에서 사람들이 보게요.

Frau Schulze: 그리고 사본도요. 우리 몫으로요. 접수 도장까지 받아서요. 날짜랑 시간까지.

Derya: 날짜랑 시간까지요. 슐체 부인, 같이 가요. 화물자전거 타고요. 앞쪽 짐칸에요.

Frau Schulze: 짐칸에요? CSD 때 크뤼거 부인처럼요? 그건 내 체면이 아니에요. 내가 무슨 상자 안에 앉아요.

Tobi: 열한 시 이십이 분이에요, 슐체 부인. 체면이요, 도장이요? 결정하세요, 대신 빨리요.

Frau Schulze: …도장이요. 타는 것 좀 도와줘요, 피셔 씨. 대신 조심해서요. 그리고 아무도 사진 찍지 마요.

Kalle: 늦었어요. 벌써 한 장 찍었어요. 칠판에 붙일 거예요. 날짜까지 넣어서. 이건 이제 역사예요, 슐체 부인.